

0002334-71.2015.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Vagner Basaglia da Conceição e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

Lucas Vagner Basaglia da Conceição e Tales Henrique da Silva Lopes foram condenados, em definitivo, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

0002334-71.2015.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002334-71.2015.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Vagner Basaglia da Conceição e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

Lucas Vagner Basaglia da Conceição e Tales Henrique da Silva Lopes foram condenados, em definitivo, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à

pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa (cf. v. acórdão proferido aos 22.02.2022 pelo Colendo STJ às fls. 515/522).

Partindo-se da pena concreta estabelecida a final pela referida Corte Superior, a prescrição se dá em 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Todavia, sendo os sentenciados menores de 21 anos na data do fato, o prazo de prescrição é reduzido de metade (art. 115 do CP), ou seja, é de 2 (dois) anos.

Ora, o v. acórdão condenatório recorrível proferido pelo E. TJSP às fls. 336/354 foi publicado em 13.06.2019 (fl. 355) e transitou em julgado para o Ministério Público aos 03.07.2019 (cf. certidão de fl. 356).

Já o mencionado aresto emanado do Colendo STJ - que manteve a condenação, mas reduziu as penas impostas aos sentenciados - foi exarado somente aos 22.02.2022, vale dizer, após o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, contado a partir do trânsito em julgado para o d. órgão acusatório (art. 110, § 1º, do CP). Forçoso concluir-se, pois, que a pretensão punitiva estatal foi fulminada, na hipótese em exame, pela prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Lucas Vagner Basaglia da Conceição e Tales Henrique da Silva Lopes, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, caput, e § 1º, e 115, todos do Código Penal.

Façam-se as devidas comunicações e anotações.

Tendo sido cumprido o mandado de prisão, expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor do sentenciado Tales Henrique da Silva Lopes.

Em consequência, o numerário apreendido em poder de Tales (R\$ 20,00) deverá permanecer depositado até o eventual cumprimento de providências pelo sentenciado para a restituição do valor, cujo perdimento fica afastado.

P. A. e Int.

Araraquara, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA